



ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ

අති විශේෂ

අංක 2153/27 - 2019 දෙසැම්බර් මස 13 වැනි සිකුරාදා - 2019.12.13

(රජයේ බලයපිට ප්‍රසිද්ධ කරන ලදී.)

I වැනි කොටස: (I) වැනි ඡේදය - සාමාන්‍ය රජයේ නිවේදන

මගේ අංක - IR/15/29/2010

සහ

කාර්මික ආරාමුල් පනත 131 වන අධිකාරය

නඩු අංකය : ඒ/3528

131 වන අධිකාරය වන සංශෝධිත කාර්මික ආරාමුල් පනතේ 4(1) වගන්තිය යටතේ 2013.11.19 දින දරන නියෝගයෙන්, බේරුම්කිරීම මගින් විසඳීම සඳහා යොමු කරනු ලැබූ දෙහිවල, රොඩ්‍රිගෝ පටුමග, අංක 6 හි පදිංචි ගජලී අස්භාර් මහතා සහ කොළඹ 07, ටොරින්ටන් මාවත, අංක 250 හි පිහිටි මෙඩිසෝස් (ප්‍රයිවට්) ලිමිටඩ් අතර පවත්නා කාර්මික ආරාමුල් සම්බන්ධයෙන් බේරුම්කරු විසින් මා වෙත ලබා දෙන ලද අංක ඒ 3528 දරන ප්‍රදානය 2019.09.19 දිනැති හා අංක 2141/70 දරන රජයේ අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ ප්‍රසිද්ධ කරන ලදී.

මෙඩිසෝස් (ප්‍රයිවට්) ලිමිටඩ්,
අංක 250,
ටොරින්ටන් මාවත,
කොළඹ 07.

දෙවන පාර්ශවය

අතර පවතින කාර්මික ආරාමුල්

ප්‍රදානය (අර්ථ නිරූපන)

එම ප්‍රදානය සම්බන්ධයෙන් කාර්මික ආරාමුල් පනතේ 34 වගන්තිය යටතේ බේරුම්කරු විසින් මා වෙත ලබා දී ඇති 2019.11.21 දිනැති අර්ථ නිරූපණය එම පනතේ 18(1) වගන්තිය ප්‍රකාර මෙයින් ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලැබේ.

කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත්‍ය ගාමිණී ලොකුගේ මැතිතුමා විසින් වර්ෂ 1957 අංක 14 හා 1957 අංක 62 හා 1962 අංක 4 හා 1968 අංක 39 (1968 අංක 37 දරන කාර්මික ආරාමුල් (විශේෂ ප්‍රතිපාදන) පනත සමග කියවා) දරන පනත් වලින් සංශෝධිත වූ ලංකාවේ ව්‍යවස්ථාපිත අණපනත්වල 131 වන පරිච්ඡේදය (1956 ප්‍රතිශෝධිත මුද්‍රණය) වන කාර්මික ආරාමුල් පනතේ 4 (1) වන වගන්තිය යටතේ කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත්‍යතුමාට පැවරී ඇති බලතල ප්‍රකාර ව උක්ත ආරාමුල් බේරුම් කිරීමෙන් සමර්පකට පත්කිරීම සඳහා 2013.11.19 දිනැති නියෝගයෙන් බේරුම්කරුවෙකු වශයෙන් මා පත්කොට මා වෙත යොමු කර ඇත.

ඒ. විමලවීර,
කම්කරු කොමසාරිස් ජනරාල්,
2019 දෙසැම්බර් මස 04 දින,
කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව,
කොළඹ 05.

ඒ අනුව මා විසින් 2019.07.15 දින ලබා දුන් ප්‍රදානය ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අංක 2141/70 හා 2019 සැප්තැම්බර් මස 19 දින ගැසට් පත්‍රයේ පළ කර ඇති අතර 1950 අංක 43 දරන (සංශෝධිත) කාර්මික ආරාමුල් පනතේ 34 වගන්තිය ප්‍රකාරව අර්ථ නිරූපණයක් සඳහා මා වෙත යොමු කර ඇත. ඒ අනුව අර්ථ නිරූපණය පහත පරිදි වේ.

යොමු අංකය : IR/15/29/2010

කාර්මික අධිකරණය.

ගජලී අස්භාර් මහතා,
අංක 06,
රොඩ්‍රිගෝ පටුමග,
දෙහිවල.

පළමු පාර්ශවය



එම ප්‍රදානය අනුව ගෙවිය යුතු සම්පූර්ණ මුදල 2019.12.31 දිනට ප්‍රථම මැද කොළඹ දිස්ත්‍රික් කම්කරු කාර්යාලයේ තැන්පත් කරන ලෙස මෙයින් නියෝග කරමි. මෙය සාධාරණ හා යුක්ති සහගත ප්‍රදානයක් බව සහතික කරමි.

එස්. එම්. එස්. ජයවර්ධන.

2019 නොවැම්බර් මස 21 වැනි දින.

12 - 917

මගේ අංක - IR/COM/05/2017/110

කාර්මික ආරාමුල් පනත 131 වන අධිකාරය

131 වන අධිකාරය වන සංශෝධිත කාර්මික ආරාමුල් පනතේ 4(1) වගන්තිය යටතේ 2018.10.03 දිනැති හා අංක 2091/49 දරන ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ ප්‍රසිද්ධ කරන ලද 2018.09.27 දින දරන නියෝගයෙන්, එක් පාර්ශවයක් වශයෙන් තලංගම, කොස්වත්ත, සෙන්සිරි මාවත, අංක 259/9 හි පිහිටි අන්තර් සමාගම් සේවක සංගමය සහ බෙන්තොට, ගාලුපාර, බෙන්තොට බිව් බයි සිනමන් හි පිහිටි සිලෝන් හොලිඩේ රිසෝට්ස් ලිමිටඩ් අතර පවත්නා කාර්මික ආරාමුල් බේරුම්කිරීමෙන් සමථයකට පත් කිරීම සඳහා යොමු කරන ලදුව, බේරුම්කරු විසින් මා වෙත එවා අති 2019.10.17 දිනැති ප්‍රදානය එම පනතේ 18(1) වගන්තිය යටතේ මෙයින් ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලැබේ.

ඒ. විමලවීර,

කම්කරු කොමසාරිස් ජනරාල්,

2019 නොවැම්බර් මස 25 දින,

කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව,

කොළඹ 05.

කොළඹ කාර්මික අධිකරණයේදී ය.

අන්තර් සමාගම් සේවක සංගමය,
අංක 259/9, සෙන්සිරි මාවත,
කොස්වත්ත,
තලංගම.

නඩු අංකය : ඒ/69/2018

IR/COM/05/2017/110

ඉල්ලුම්කාර පාර්ශවය

එදිරිව

සිලෝන් හොලිඩේ රිසෝට්ස් ලිමිටඩ්,
බෙන්තොට බිව් බයි සිනමන්,
ගාලු පාර, බෙන්තොට.

වගඋත්තරකාර පාර්ශවය

වර්ෂ 2019 ක් වූ ඔක්තෝබර් මස 17 දින දීය.

බලතල පැවරීම

කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත්‍ය රවීන්ද්‍ර සමරවීර මහතා වෙත 1957 අංක 14, 1957 අංක 62, 1962 අංක 4 හා 1968 අංක 39 (1968 අංක 37 දරන කාර්මික ආරාමුල් (විශේෂ විධිවිධාන)

පනත සමග කියවා) දරන පනත් වලින් සංශෝධිත වූ ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යවස්ථාපිත අණපනත්වල 131 වන පරිච්ඡේදය (1956 ප්‍රතිශෝධිත මුද්‍රණය) වන කාර්මික ආරාමුල් පනතේ 4 (1) වන වගන්තියෙන් ඔහු වෙත පැවරී ඇති බලතල අනුව පහත සඳහන් වන ආරාමුල් බේරුම් කිරීමෙන් නිරවුල් කිරීම සඳහා මා වෙත පවරා ඇත.

ආරවුල් ස්වභාවය :

බෙන්තොට පිහිටි සිලෝන් හොලිඩේ රිසෝට්ස් ලිමිටඩ් ආයතනයේ නඩත්තු කටයුතු හේතුවෙන් සේවකයින්ගේ කැමැත්තකින් තොරව වෙනත් නෛතික සමාගම් වලට මාරු කිරීම් නිසා සේවකයින්ට යම් අසාධාරණයක් සිදුව තිබෙන බවට පැමිණිලි පාර්ශවය විසින් දරන්නා වූ ස්ථාවරයයි.

පාර්ශවයන්ගේ කරුණු දැක්වීම :

1950 අංක 43 දරන කාර්මික ආරාමුල් පනතේ අංක 39 දරන වගන්තිය ප්‍රකාරව 1959 මාර්තු මස 02 දිනැති හා අංක 11688 දරන රජයේ ගැසට් පත්‍රයේ ප්‍රසිද්ධ කරන ලද 1969 කාර්මික ආරාමුල් පනත යටතේ වූ නියෝග සංග්‍රහයේ 21(1) දරන නියෝගයෙන් දැක්වෙන පරිදි මෙම ආරවුලට හේතු වී ඇති කරුණු පිළිබඳව පාර්ශවයන් වෙතින් තොරතුරු කැඳවන ලද අතර ඊට අනුකූලව පැමිණිලිකාර පාර්ශවය විසින් පමණක් කරුණු දක්වා තිබිණ. පැමිණිලිකාර පාර්ශවය විසින් එසේ කරුණු දක්වමින් ප්‍රකාශ කර සිටියේ වගඋත්තරකාර ආයතනයේ ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු හේතු කර ගෙන කිසියම් සේවක සංඛ්‍යාවක් වෙනත් ආයතනවල සේවයේ යෙදවීමට කටයුතු කර තිබීම සාධාරණ හා යුක්ති සහගත ක්‍රියාවක් නොවන බවය.

පැමිණිලිකාර පාර්ශවය තවදුරටත් කරුණු දක්වමින් මෙම සේවකයන් වගඋත්තරකාර පාර්ශවය විසින් වෙනත් නෛතික ආයතන වෙත ස්ථාන මාරු කර තිබෙන බව ද ප්‍රකාශ කර තිබේ. සිලෝන් හොලිඩේ රිසෝට්ස් ලිමිටඩ් නම් වූ වගඋත්තරකාර ආයතනය සමාගම් පනත යටතේ ලියාපදිංචි සමාගමක් වන බැවින් එය නීතිය ඉදිරියේ නෛතික පුද්ගල භාවයක් දරනු ලබයි. එසේ හෙයින් එම ආයතනයේ සේවයේ නිරත වන සේවකයන් වෙනත් නෛතික ආයතනයක් වෙත ස්ථාන මාරු කිරීමේ හැකියාවක් නොමැත. එසේ සිදු කර තිබේ නම් එදින සිටම එකී සේවකයන්ගේ සේවය අවසන් වීමක් සිදු වන්නේ ය.

පසුබිම :

ඒ කෙසේ වුවද වගඋත්තරකාර පාර්ශවයේ කරුණු ඉදිරිපත් කිරීම දිගින් දිගටම ප්‍රමාද කරන ලද බැවින් ඉන් තොරවම නඩු විභාගය ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලද්දේ ය. එම නඩු විභාගයේ දී වගඋත්තරකාර පාර්ශවය විසින් 2019.05.17 දිනැතිව සමථ යෝජනාවක් පැමිණිලිකාර පාර්ශවය වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කරන ලද අතර එහි මූලික වශයෙන් කරුණු දෙකක් යෝජනා වී තිබිණ. එනම් එම සමථ යෝජනාවෙහි ඇතුළත්ව තිබූ කාලචක්‍රවානු වල කිසියම් වෙනසක් සිදු කිරීමට වගඋත්තරකාර පාර්ශවයට සිදු වූයේ ඇත්ත වශයෙන්ම රට තුළ උද්ගතව පැවති විශේෂයෙන්ම හෝටල් ක්ෂේත්‍රයට බලපෑම් ඇති කරන වාතාවරණය හේතු කර ගෙන බව පැමිණිලිකාර පාර්ශවය ද පිළිගන්නා ලද කරුණකි. එම ස්ථාවරයන් අධිකරණය ද බැහැර

නොකරයි. ඒ හැරුණු කොට වගදන්තරකාර පාර්ශවය වැඩිදුරටත් කරුණු දක්වමින් ප්‍රකාශ කර කරන ලද්දේ තම ආයතනය තුළ සිදු කරනු ලබන ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු හේතු කර ගෙන සමහර සේවක සංඛ්‍යාවක් වෙන් සේවා ස්ථාන වෙත ද්විතියික සේවා පදනම යටතේ අනුයුක්ත කිරීමට කටයුතු කරන ලද බවයි. එසේ ද්විතියික පදනම මත වෙන් ආයතන වෙත අනුයුක්ත කිරීම ස්ථාන මාරු කිරීමක් වන්නේ නැත. පැමිණිලිකාර පාර්ශවය තම සාමාජිකයන් වෙන් නෛතික ආයතන වෙත ස්ථාන මාරු කරන ලද බවට ස්ථාවරයක් ගෙන තිබුණ ද එය සනාථ කිරීම සඳහා අධිකරණය ඉදිරියේ කිසිදු සාධක ඉදිරිපත් කිරීමක් කර නොතිබිණි. වගදන්තරකාර පාර්ශවය විසින් ප්‍රකාශ කළ ආකාරයට ද්විතියික පදනම මත (Secondment) සේවකයින් වෙන් ආයතන වෙත අනුයුක්ත කරන ලද බවට ගෙන හැර දක්වන ලද තර්කය ඔවුන් අභියෝගයට ලක් කළේ ද නැත. මේ පිළිබඳව තවදුරටත් කරුණු දක්වමින් වගදන්තරකාර පාර්ශවය ප්‍රකාශ කළේ අදාළ සේවකයන් ආපසු තම සේවා ආයතනය වෙත කැඳවා ඇති බවත් ආයතනයේ ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු අවසන් වන තෙක් ඔවුන් පුහුණු වීම් කටයුතු වල යොදවා සිටින බවත් ය. ආයතනය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමේ දී නව හඳුන්වා දීම් විශාල වශයෙන් සැලසුම් කර තිබෙන බැවින් ඊට අනුරූපව කටයුතු කිරීම සඳහා මෙම සේවකයන්ට විශේෂිත වූ පුහුණු වීම් කටයුතු ද අවශ්‍යව තිබෙන බව ද වගදන්තරකාර පාර්ශවයේ ස්ථාවරය විය. ඒ අනුව 2019 දෙසැම්බර් මස වන විට මෙම සේවකයන් සියලු දෙනාම නැවතත් පෙර පරිදිම සේවයේ යෙදවීමට කටයුතු කරන බවත් තම පාරිභෝගිකයන් වෙත සේවා සැපයීම ආරම්භ කිරීමත් සමගම මෙතෙක් සේවකයන් වෙත ලබා දීමක් සිදු නොවන සේවා ගාස්තුව (Service Charges) ද ලබා දීමට පියවර ගන්නා බවටද එකඟතාවය දක්වන ලදී. මෙම යෝජිත කාරණා පැමිණිලි පාර්ශවය විසින් ද ඒ ආකාරයෙන් ම පිළිගැනීමට එකඟතාවය දක්වන ලද්දේ ය.

ප්‍රදානය :

අදාළ පාර්ශවයන්ගේ එකඟතාවය මත පිහිටා නඩු විභාගයකින් තොරව පහත සඳහන් ප්‍රදානය එනම්,

බෙන්තොට පිහිටි සිලෝන් හොලිඩේ රිසෝට්ස් ලිමිටඩ් ආයතනයේ මෙම ආරාමයට අදාළ සේවකයන්ගේ සේවයෙහි කඩවීමක් සිදු නොවන බවට ද,

ඔවුන් ලබමින් සිටි වැටුප් ප්‍රමාණයන් හි අඩු වීමක් සිදු නොවිය යුතු බවට ද,

වර්ෂ 2019 දෙසැම්බර් මස සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඔවුන්ට නිසි පරිදි හිමිවිය යුතු සේවා ගාස්තුව ගෙවිය යුතු බවටද මින් නියෝග කරමි. මෙය යුක්ති සහගත වූත් සාධාරණ වූත් නියෝගයක් බවට තීරණය කරමි.

එල්. ආර්. සුමතිපාල,
බේරුම්කරු.

12 - 918